



Avocats

Romain BLANDIN
Tél. Direct 02 35 12 62 11
rblandin@dpr-avocat.fr

Jean-Claude DMITROFF
Tél. Direct 02 35 12 62 12
cdcultot@dpr-avocat.fr

Thomas DUBREIL
Tél. Direct 02 35 12 62 17
tdubreil@dpr-avocat.fr

Eléonore LAB SIMON
Tél. Direct 02.35.12.62.17
elabsimon@dpr-avocat.fr

Elsa LEON
Tél. Direct 02.35.12.62.11
eleon@dpr-avocat.fr

Michel ROSE
Tél. Direct 02 35 12 62 13
lvarin@dpr-avocat.fr

Juriste

Corinne SIGWALT
csigwalt@dpr-avocat.fr

22, rue Raymond Aron
B.P. 545
La Vatine
76824 MT-ST-AIGNAN Cedex

Téléphone :
02 35 12 62 10

Télécopie :
02 35 12 01 23

Case n°154

CENTURY 21 HARMONY

A l'attention de Madame MALLENGUERY
1 Rue Malesherbes
76000 ROUEN

Mont Saint Aignan, le 09 Octobre 2024

URGENT : REGLEMENT D'UNE PROVISION COMPLEMENTAIRE – DELAI AU 17 NOVEMBRE 2024

Envoi par mail

N/réf. : JCD/RB/EM - 20160333
Affaire : CITYA - SDC ECLAT DE VERT / AKERYS PROMOTION

Chère Madame,

Je reviens vers vous dans le cadre du dossier cité en références afin de faire le point sur les derniers éléments intervenus dans ce dossier.

1- Ordonnance de provision complémentaire

Suite à la demande de l'Expert judiciaire, le Juge chargé du suivi des mesures d'instruction du Tribunal Judiciaire de Rouen a mis à la charge du Syndicat des Copropriétaires par ordonnance du 09 Septembre 2024 une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l'Expert judiciaire d'un montant de de **3.000 €**.

Cette provision doit faire l'objet d'un règlement par le Syndicat des Copropriétaires avant le 17 Novembre 2024.

Je vous remercie en conséquence de bien vouloir me faire tenir un chèque d'un montant de 3.000 € libellé à l'ordre de la **« régie d'avances et de recettes » au plus tard le 12 Novembre 2024** pour me permettre de disposer d'un temps suffisant pour transmettre ce chèque au service de la Régie.

A défaut de règlement, l'Expert judiciaire pourra solliciter l'autorisation du Juge de déposer son rapport en l'état.

Compte tenu de la gravité de cette sanction, il est impératif de procéder au règlement de la provision complémentaires dans le délai imparti par la juridiction.

Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer si la trésorerie actuelle du Syndicat permet le règlement de cette provision complémentaire.

A défaut, je solliciterai auprès du Juge un délai supplémentaire afin de vous laisser le temps de régulariser des appels de fonds exceptionnels.

Dans l'hypothèse où vous préféreriez procéder au règlement par virement bancaire, je vous remercie de bien vouloir m'en informer afin que je sollicite du service de la régie d'avances et de recettes du Tribunal un RIB vous permettant de procéder audit virement.

Compte tenu de l'urgence liée au délai imparti par le Tribunal et de la gravité de la sanction en cas de défaillance du Syndicat des Copropriétaires pour régler la provision complémentaire mise à sa charge, je vous remercie de bien vouloir revenir vers moi afin de me faire part de vos instructions dans les meilleurs délais.

2- Extension des opérations d'expertise

Vous trouverez ci-joint le projet d'assignation que j'ai rédigé aux fins de rendre contradictoires les opérations d'expertise judiciaire à la Société ARCHITHEOS et à son assureur, la MAF, ainsi qu'aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la Société EDELIS.

Je vous remercie de bien vouloir me faire part de votre accord sur les termes de ce projet ou me faire tenir toutes modifications que vous pourriez souhaiter y apporter.

Je vous précise que dans la mesure où ces mises en cause sont attendues par l'Expert judiciaire pour achever ses opérations d'expertise, il est souhaitable que le Syndicat des Copropriétaires régularise la procédure dans les meilleurs délais.

Je vous remercie donc de votre retour rapide sur ce point.

3- Réunion d'expertise dommages ouvrage

J'ai pris bonne note de la convocation qui vous a été adressée par le Cabinet SARETEC à une réunion d'expertise dommages ouvrage devant se tenir le **23 Octobre 2024 à 9h00**.

Compte tenu de l'enjeu de cette réunion, je vous propose d'y intervenir afin de pouvoir exposer toutes les observations utiles auprès de l'expert mandaté par l'assureur dommages ouvrage.

Je vous précise que cette réunion est particulièrement importante car elle pourrait aboutir à un préfinancement des travaux de reprise des désordres affectant les balcons et les façades de la résidence.

Je vous remercie de bien vouloir me confirmer qu'il convient que j'intervienne pour vous assister à cette réunion.

En tout état de cause, vous trouverez ci-joint le projet de courrier que je vous propose d'adresser au cabinet SARETEC afin de lui permettre d'appréhender en amont de cette réunion la nature des désordres et des solutions réparatoires validées par l'Expert judiciaire.

Je vous remercie de bien vouloir me faire part de votre accord sur les termes de ce projet afin que je puisse l'adresser dans les meilleurs délais au cabinet SARETEC.

4- Diffusion des éléments diffusés dans le cadre de l'Expertise judiciaire

Vous trouverez ci-joint les derniers éléments diffusés dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire :

- Dire n°1 de Monsieur Bruno FOLLET, et les pièces qui y étaient annexées,
- Dire n°3 de Monsieur Bruno LIOREL, et les pièces qui y étaient annexées.

Ces dires n'appellent pas d'observations particulières de ma part dans la mesure où ils ne tendent qu'à contester le principe de la répartition des responsabilités opérée par l'Expert judiciaire entre Monsieur LIOREL, Monsieur FOLLET et la Société ARCHITHEOS au titre des désordres affectant les balcons et les façades de la résidence.

Or, compte tenu de la nature décennale de ce désordre caractérisée par l'Expert judiciaire, la répartition des responsabilités est inopposable au Syndicat des Copropriétaires qui pourra agir pour obtenir l'intégralité de l'indemnisation qui lui est due auprès de chacun des responsables.

Dans ces conditions, à ce stade, je n'envisage pas d'apporter une réponse particulière à ces dires dans l'intérêt du Syndicat des Copropriétaires.

Je reste néanmoins attentif à toutes observations que vous pourriez souhaiter formuler en réponse.

5- Demande de pièces complémentaires

Je me permets de vous rappeler les termes de mon courrier du 07 Août 2024 concernant la demande de communication de l'Expert judiciaire, dans son pré-rapport d'expertise, des DOE qui ont été remis par le promoteur à l'achèvement de la résidence.

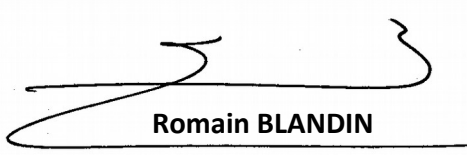
Sauf erreur ou omission de ma part, vous deviez faire un point sur les éléments en votre possession.

Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer si vous avez eu le temps de contrôler si vous étiez ou non en possession desdits DOE, et dans l'affirmative, de bien vouloir me les adresser pour diffusion à l'Expert judiciaire.

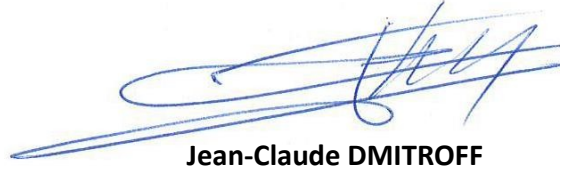
Je reste naturellement à votre disposition pour échanger directement avec vous si vous le souhaitez.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Je vous prie de croire, Chère Madame, en l'assurance de mes sentiments dévoués.



Romain BLANDIN



Jean-Claude DMITROFF